

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שלי טל מירון
סימון דוידסון
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי

פ/3703/25

הצעת חוק מעמד ידועים בציבור, התשפ"ג–2023

- | | | |
|---------------|----|--|
| הגדרות | 1. | בחוק זה – |
| | | "ידועים בציבור" – בני זוג הרשומים בביטוח הלאומי כידועים בציבור או שהצהירו על כך שהם מקיימים ביניהם קשר זוגי ומנהלים משק בית משותף. |
| השוואת זכויות | 2. | מי שהוגדרו כידועים בציבור על פי חוק זה, ייחשבו כבעלי זכויות שוות לבני זוג שנישאו; כל רשות מרשויות השלטון תהא חייבת לכבד את הזכויות המוענקות לידועים בציבור. |
| ביטול ההצהרה | 3. | ביטול ההצהרת ידועים בציבור יכול שייעשה על ידי מתן הצהרה בכתב על ידי אחד מבני הזוג למשרד הפנים (בחוק זה – הצהרת ביטול); הוצהרה הצהרת ביטול, לא ייחשב עוד מי מבני הזוג כידוע בציבור של האחר. |
| ביצוע ותקנות | 4. | שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. |
| תחולה | 5. | הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין אחר. |

דבר ה ס ב ר

ידועים בציבור הם בני זוג שהחליטו לקשור את גורלם יחדיו ולהקים משק בית משותף, אלא שהם אינם נשואים. לידועים בציבור יש כיום זכויות רבות בדומה לזוגות נשואים, אך יש זכויות רבות שהם לא זוכים להן באופן שווה, כדוגמת נקודת זיכוי במס הכנסה.

הצעת החוק מבקשת להסדיר בחקיקה ראשית את מעמדם של הזוגות הידועים בציבור, ולצמצם את הפער המשפטי שקיים היום בין זכויות ידועים בציבור לזכויות של זוגות נשואים.

בסעיף 1 מוצע להגדיר מיהם ידועים בציבור, כך שיכנסו בגדר ההגדרה של מי שרשומים בביטוח הלאומי כידועים בציבור או מי שהצהירו על כך.

בסעיף 2 מוצע להשוות בין זכויותיהם של הידועים בציבור לזכויות של זוגות שנישאו.

בסעיף 3 מוצע לאפשר ביטול של מעמד הידועים בציבור באמצעות מתן הצהרה של אחד מבני הזוג למשרד הפנים.

בסעיף 4 מוצע להקנות סמכות לשר להתקין תקנות לביצועו של החוק.

בסעיף 5 מוצע להחיל את הוראות החוק על אף האמור בכל דין אחר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

